P U T U S A N

Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **MENTARI ANJANI**
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 10 Agustus 1992
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Karya Jaya No. 23 Lingkungan II Medan Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penuntut umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa MENTARI ANJANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MENTARI ANJANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah

  Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-seadil karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah mengakui perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulanginnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Primair :

Bahwa ia terdakwa MENTARI ANJANI, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Karya Utama Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto **",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Praditya (Ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Karya Utama Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya berangkat menuju rumah tersebut dan setelah sampai di Jalan Karya Utama Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan saat itu saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melihat terdakwa Mentari Anjani menunggu pembeli narkotika jenis sabu kemudian dengan segera saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah peroleh dari PUTRA YUNANDA (dalam Lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) di Jalan Utama Gang Karya V Kel. Pangkalan Mansur Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib untuk dijual kepada pembeli dengan Upah Rp 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut terjual, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut No:SP-Sita/53/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab:718/NNF/2023, tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan Riski Amalia, S.IK yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MENTARI ANJANI Barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Metamefata-mina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia MENTARI ANJANI, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Karya Utama Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto **",** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya (Ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Karya Utama Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya berangkat menuju rumah tersebut dan setelah sampai di Jalan Karya Utama Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan saat itu saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melihat terdakwa Mentari Anjani menunggu pembeli narkotika jenis sabu kemudian dengan segera saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kertas tisu dan plastik warna merah peroleh dari PUTRA YUNANDA (dalam Lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) di Jalan Utama Gang Karya V Kel. Pangkalan Mansur Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib untuk dijual kepada pembeli dengan Upah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut terjual, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut No : SP-Sita/53/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 718/NNF/2023, tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan Riski Amalia, S.IK yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Mentari Anjani Barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Metamefetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Gok Prilno Batubara**
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya melakukan penangkapan di Jalan karya utama Kel.pangkalan mansyur Kec. Medan johor. Kota Medan dipinggir jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap terdakwa MENTARI ANJANI sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu pada saat penangkapan terhadap terdakwa diisita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah.

- Kemudian setelah penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah peroleh dari PUTRA YUNANDA (dalam Lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu) Rupiah di Jalan Utama Gang Karya V Kel. Pangkalan Mansur Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib untuk dijual kepada pembeli dengan Upah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut terjual
- Kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya di kantor ditresnarkoba Polda Sumut dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu.

2. Saksi Rizky Praditya

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya melakukan penangkapan di Jalan karya utama Kel.pangkalan mansyur Kec. Medan johor. Kota Medan dipinggir jalan terhadap terdakwa MENTARI ANJANI sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu pada saat penangkapan terhadap terdakwa diisita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kemudian setelah penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah peroleh dari PUTRA YUNANDA (dalam Lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu) Rupiah di Jalan Utama Gang Karya V Kel. Pangkalan Mansur Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib untuk dijual kepada pembeli dengan Upah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut terjual
- Kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya di kantor ditresnarkoba Polda Sumut dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya (Ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Karya Utama Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan,
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya berangkat menuju rumah tersebut dan setelah sampai di Jalan Karya Utama Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan saat itu saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melihat terdakwa Mentari Anjani menunggu pembeli narkotika jenis sabu kemudian dengan segera saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi-saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah peroleh dari PUTRA YUNANDA (dalam Lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) di Jalan Utama Gang Karya V Kel. Pangkalan Mansur Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib untuk dijual kepada pembeli dengan Upah Rp 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut terjual;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan sehingga terdakwa di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya (Ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Karya Utama Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan,
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya berangkat menuju rumah tersebut dan setelah sampai di Jalan Karya Utama Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan saat itu saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melihat terdakwa Mentari Anjani menunggu pembeli narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian dengan segera saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa saksi-saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah peroleh dari PUTRA YUNANDA (dalam Lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) di Jalan Utama Gang Karya V Kel. Pangkalan Mansur Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib untuk dijual kepada pembeli dengan Upah Rp 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan sehingga terdakwa di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiairitas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Primair tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Setiap Orang,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ”setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa **MENTARI ANJANI** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya (Ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Karya Utama Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya berangkat menuju rumah tersebut dan setelah sampai di Jalan Karya Utama Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan saat itu saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melihat terdakwa Mentari Anjani menunggu pembeli narkotika jenis sabu kemudian dengan segera saksi Gok Prilno Batubara, saksi Zainal Azhari, dan saksi Rizky Praditya melakukan penangkapan terhadap terdakwa**,** bahwa saksi-saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah peroleh dari PUTRA YUNANDA (dalam Lidik) seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) di Jalan Utama Gang Karya V Kel. Pangkalan Mansur Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib untuk dijual kepada pembeli dengan Upah Rp 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila Narkotika jenis Shabu tersebut terjual, Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan sehingga terdakwa di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MENTARI ANJANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto yang dibalut dengan kertas tisu dan plastik warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Agustin Tarigan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa sidang melalui Teleconfrence.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim –Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Denny.L.Tobing, S.H.,M.H.
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Penggant

Leonardus Sinaga, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)